SKRIVENI TROŠKOVI I PRAVNE MINE

Analiza modela upućivanja radnika za Hamburg — Konjik d.o.o.

Osijek, 20. travnja 2026.

UVOD — ŠTO MODEL KRIJE

Operativni protokol Marije Brtan (Konjik d.o.o.) predlaže upućivanje radnika iz trećih zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora) koji bi bili formalno zaposleni u RH i radili u Hamburgu. Takozvani 'model A1 potvrde + Vander Elst vize' na papiru izgleda isplativo: 4,04 €/sat zarade. U praksi, niz skrivenih troškova i pravnih mina može taj model pretvoriti u gubitaški posao — ili kaznenopravni problem za direktore firme.

□ MINA 1 — Minimalna plaća u građevini: nije 12,41 €, nego 15,20–17,40 €

Protokol koristi opći njemački Mindestlohn (12,41 €/sat). Međutim, ako radnici rade u GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI — što je slučaj za Hamburg gradilišta — primjenjuje se posebni sektorski minimum iz Allgemeinverbindlichkeitserklärung BRTV-Bau:

Razina	Opis	Min. sat (2026)
Razina 1	Nekvalificirani radnici	15,20 €
Razina 2	Polukvalificirani radnici	16,10 €
Razina 3	Kvalificirani majstori	17,40 €
Opći Mindestlohn	*(samo ako NIJE građevina)*	*12,41 €*

UTJECAJ NA FINANCIJSKI MODEL: Trošak rada raste s 14,46 € na 17,20–20,00 €/sat. Marža 4,04 €/sat NESTAJE. Pri BRTV-Bau razini 2 model postaje DEFICITARAN bez povećanja prodajne cijene na min. 32–34 €/sat.

§ Pravna osnova: Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) §4, BRTV-Bau §1a (opće obvezujući tarifni ugovor)

□ MINA 2 — Radnici iz BiH/SRB/MNE: troškovi dozvola 2.000–5.000 € po radniku

Radnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore su DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA — nemaju slobodu kretanja EU. Prije upućivanja u Njemačku moraju biti STVARNO zaposleni u RH, što zahtijeva:

• Korak A: Hrvatska radna dozvola

Obrada: 60–120 dana. Trošak: 500–1.500 € (pravnik + pristojbe + prijevod dokumenata). Kvote za RH: ograničene po sektoru.

• Korak B: Hrvatska boravišna dozvola

Privremeni boravak radi rada — zasebni zahtjev, 30–60 dana.

• Korak C: OIB i prijava u HZMO/HZZO

Radnik mora biti stvarno prijavljen u HR mirovinskom i zdravstvenom osiguranju. Min. trajanje zaposlenja u RH koje njemački Zoll prihvaća: 3–6 mjeseci.

• Korak D: Vander Elst viza (ili odobrenje)

Nije automatska — RH izdaje potvrdu, ali DE Ausländerbehörde može zahtijevati zasebno odobrenje. Za BiH: potrebna DE viza C ili D uz Vander Elst potvrdu.

REALNI TROŠKOVI ULASKA: 2.000–5.000 € po radniku x 5 radnika = 10.000–25.000 € startup troška PRIJE prvog odrađenog sata. Protokol ove troškove NE PRIKAZUJE.

§ Pravna osnova: Zakon o strancima (NN 133/20), Zakon o tržištu rada (NN 118/18), Uredba o kvotama, Direktiva 96/71/EZ

□ MINA 3 — 183-dnevno pravilo: nije jednostavno kao što se tvrdi

Protokol tvrdi: 'prvih 183 dana porez plaćamo u RH, nakon toga registriramo firmu u Kasselu.' Ovo je opasno pojednostavljivanje:

— 183 dana broji se od PRVOG dana prisutnosti u Njemačkoj te godine — ne od datuma početka ugovora.

— Ako isti radnik radi u DE i u godini N i godini N+1, oba perioda se zasebno računaju.

— Registracija 'firme u Kasselu' (Finanzamt) nije dovoljna — zahtijeva se puna DE poslovnica (Niederlassung) ili imenovanje poreznog zastupnika.

— Lohnsteuer u DE: svaki isplatni period zahtijeva elektronski ELSTAM unos i mjesečne Lohnsteuer-Anmeldungen prema Finanzamt Kassel.

— Paralelna obveza u RH ostaje za A1 period — dvostruka administracija, dvostruki troškovi.

§ Pravna osnova: DBA Njemačka–Hrvatska (Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), čl. 15; EStG §49; AO §18

□ MINA 4 — A1 potvrda: nije 'zaštitni štit' — Zoll može pokrenuti pobijanje

A1 potvrda znači da je radnik u sustavu socijalnog osiguranja RH. Međutim:

— Hauptzollamt Hamburg ima aktivne inspekcijske timove koji provjeravaju STVARNU vezu radnika s RH.

— Ako radnik nije prethodno radio u RH (ili je radio samo kratko 'pro forma'), A1 se može proglasiti NEVAŽEĆIM retroaktivno.

— Europski sud pravde (predmet Alpenrind C-527/16): država odredišta MOŽE inicirati postupak pobijanja A1, HZMO mora odgovoriti. Za to vrijeme radnik 'visi' — bez statusa.

— Posljedice: retroaktivna uplata DE doprinosa + kazna do 2.500 € po radniku + troškovi postupka.

§ Pravna osnova: Uredba (EZ) 883/2004 čl. 19(2), ESS presuda Alpenrind (C-527/16)

□ MINA 5 — Direktiva o upućivanju 2018/957/EU: nakon 12 mjeseci vrijedi puno DE radno pravo

Nakon 12 mjeseci upućivanja (produljivo na 18 uz obavijest), radnik stječe pravo na SVE uvjete DE radnog prava — ne samo minimalac:

— Godišnji odmor prema DE zakonu (26–30 dana), — Bolovanje po DE normama, — Primjena svih DE kolektivnih ugovora za sektor, — Pravo na DE otpremninu kod otkaza, — Jednake uvjete kao

stalno zaposleni DE radnici.

Konjik d.o.o. mora biti spreman na ove troškove od dana 366. nadalje.

§ Pravna osnova: Direktiva 2018/957/EU (izmjena 96/71/EZ), AEntG §2, §13a (Generalunternehmerhaftung)

□ MINA 6 — Anmeldung problem: bez prijave nema poreza, bez poreza — kaznena odgovornost

Protokol zahtijeva da se radnici odmah prijave na adresi (Anmeldung). U praksi ovo je sve teže:

— Hamburg stanodavci odbijaju potpisati Wohnungsgeberbestätigung za privremene radnike. — Kolektivne adrese (Sammelunterkunft) prihvaća Einwohnermeldeamt, ali stvaraju probleme s Finanzamt (sumnja na fiktivnu adresu). — Bez Anmeldung = nema Steuer-ID = nema urednog Lohnsteuer odbitka = poslodavac (Konjik) odgovara solidarno. — Kazna za neregistrirane radnike: do 5.000 € po slučaju.

§ Pravna osnova: BMG §17, §54 (kazne), EStG §39b (Lohnsteuerabzug bez Steuer-ID)

□ MINA 7 — Marža 4,04 €/sat je iluzorna: skriveni troškovi koji nisu ukalkulirani

Skriveni trošak	Iznos (procjena)	Status u protokolu
Dozvole i pravnik (po radniku, amortiz./sat)	+ 0,40–1,20 €	NIJE ukalkulirano
Prijevod i legalizacija dokumenata	+ 0,10–0,30 €	NIJE ukalkulirano
DE računovođa / porezni zastupnik	+ 0,20–0,50 €	NIJE ukalkulirano
Bolovanje / odsutnost (rizik 5–10%)	+ 0,50–1,00 €	NIJE ukalkulirano
BRTV-Bau ako je građevina	+ 2,00–5,00 €	NIJE ukalkulirano
Osiguranje odgovornosti (profesionalno)	+ 0,10–0,20 €	NIJE ukalkulirano
Rezerva za Zoll inspekciju	+ 0,30–0,50 €	NIJE ukalkulirano
UKUPNI SKRIVENI TROŠKOVI	**3,60–8,70 €/sat**	**—**
REALNA MARŽA (optimistično)	**0,44 – (-4,66) €**	**DEFICIT MOGUĆ**

ZAKLJUČAK — STAV FIRME KONJIK

Model je na papiru moguć, ali u sadašnjem obliku NIJE siguran za implementaciju. Ključni preduvjeti koje Konjik d.o.o. mora riješiti PRIJE prve grupe radnika:

1. Verifikacija djelatnosti: je li posao u građevini? → prilagoditi cijenu na 32–35 €/sat.
2. Pravna podrška: angažirati HR odvjetnika za radne dozvole i DE poreznog savjetnika.
3. Kapitalna rezerva: min. 25.000 € za startup troškove dozvola za 5 radnika.
4. Probni period u RH: radnici moraju biti stvarno aktivni u RH min. 3 mjeseca prije upućivanja.
5. DE računovodstvo: Niederlassung ili porezni zastupnik u Kasselu/Hamburgu — ODMAH, ne tek nakon 183 dana.

Bez ovih preduvjeta, preporučujemo ODGODU projekta.